

勞動部 書函

地址：104472 台北市中山區松江路207號
承辦人：陳先生
電話：(02)8590-2731

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國114年4月14日
發文字號：勞動條3字第1140147895號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所詢勞動基準法第35條休息時間規定疑義案，請查照。

說明：

- 一、復貴工會114年3月25日護師工會字第1140000006號函。
- 二、查勞動基準法(下稱本法)第35條規定：「勞工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。」。護理人員如為因應病患照護需求，於繼續工作4小時之際，無法給予連續30分鐘休息時，雇主得依該條但書規定，於勞工工作時間內，另行調配休息時間，該休息時間仍應至少一次給足30分鐘。惟於工作完成時，如已逾原約定工作終止（下班）時間，且無繼續提供勞務之必要，無庸另予休息時間。
- 三、復查本法所稱「工作時間」，係指勞工在雇主指揮監督之下，於雇主之設施內或指定之場所，提供勞務或受令等待提供勞務之時間；「休息時間」係指勞工得自雇主之指揮、監督脫離，自由利用之時間。護理人員於休息時間，如得依其個人意願自由選擇場所休息，縱未離開該工作場

總收文 114.04.14



1140115824

所，仍屬休息時間。又如雇主未予護理人員休息，仍要求其於工作場所內待命或提供勞務，該時段仍屬工作時間，應依法給付工資；其逾法定正常工時工作者，雇主應依本法第24條規定給付延時工資。

四、所詢疑義，仍應依個案事實釐清確明。勞工如認事業單位有違反勞動法令之情事，可敘明該事業單位名稱、地址及違法事實，就近洽當地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局(處)或社會局(處)】申訴或撥打本部1955專線，將有專人進一步協處。

正本：台灣護師醫療產業工會

副本：衛生福利部、勞動部職業安全衛生署、勞動部勞動條件及就業平等司

